# 东莞市常平镇2021年“5·1”一般坍塌事故调查报告

（定稿）

东莞市常平镇“5·1”一般坍塌事故调查组

2021年5月

# 目录

一、基本情况.....2
（一）事故相关单位和人员情况.....2
（二）涉事建筑物情况.....4
（三）涉事建筑物权属及使用情况.....6
（四）事故现场图片.....6
二、事故发生经过及救援、善后情况.....11
（一）事故发生经过.....11
（二）救援及现场处置情况.....12
（三）事故善后处理情况.....15
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....15
（一）人员伤亡情况.....16
（二）直接经济损失.....16
四、事故原因及性质.....17
（一）事故直接原因.....17
（二）事故间接原因.....17
（三）事故性质.....18
五、相关单位履职情况.....18
（一）住建局建筑安全管理工作履职情况.....18
（二）城管执法分局建筑安全管理工作履职情况.....19
（三）桥梓村委会建筑安全管理工作履职情况.....20
六、事故责任认定及处理建议.....21
（一）建议移交司法机关处理的人员.....21

（二）建议给予行政处罚的单位.....22
（三）其他建议.....23
七、事故防范和整改措施.....24
（一）加强防范工作.....24
（二）整改措施.....24

# 常平镇2021年“5·1”一般坍塌事故调查报告

2021年5月1日15时左右，东莞市常平镇桥梓路6号合昌科技产业园内一栋3层高的建筑物发生坍塌，造成1人死亡，1人受伤。

为查清事故原因，严肃追究事故责任，举一反三，吸取事故教训，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经市政府批准，2021年5月2日成立了由常平镇党委副书记邓志辉任组长，应急管理分局、住建局、规划所、公安分局、纪检监察办、司法分局、人社分局、城管执法分局、总工会等部门（单位）相关人员组成的常平镇“5·1”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和查阅资料、综合分析等，基本查清事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施及建议。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

（一）事故相关单位和人员情况

1.东莞三泰电器有限公司（以下简称：“三泰公司”）。统一社会信用代码：91441900618334694S，企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资），企业地址：东莞市常平镇桥梓村，法定代表人：刘军，成立日期：1994年8月3日，营业期限：1994年8月3日至2021年8月2日，所属行业：电气机械和器材制造业，经营范围：生产和销售电话接插件、胶粒、电源插头线、电线、充电器、线路板加工装配、小型变压器、五金配件（不含电镀等污染工序）、数字电视机顶盒（卫星电视接收机除外）、数码相机，房地产开发销售。该企业是涉事建筑的业主。

2.合昌实业（东莞）有限公司（以下简称：“合昌实业公司”）。统一社会信用代码：91441900664983695Q，企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资），企业地址：东莞市常平镇桥梓村6号6栋，法定代表人：房燕军，成立日期：2007年8月13日，营业期限：2007年8月13日至2022年8月13日，所属行业：有色金属冶炼和压延加工业，经营范围：生产和销售铝合金制品、锌合金制品、物业租赁（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。该企业承租了三泰公司的涉事建筑。

3.东莞市合昌物业管理有限责任公司（以下简称：“合昌物业公司”）。统一社会信用代码：91441900MA54JCMA8J，企业类

型：有限责任公司（自然人投资或控股），企业地址：东莞市常平镇桥梓路6号12栋101室，法定代表人：袁鹤智，成立日期：2020年4月20日，营业期限：长期，所属行业：房地产业，经营范围：物业管理；自有物业租赁；投资咨询服务；经济信息咨询；停车场服务；研发：电子产品及配件、电脑软硬件及零配件；销售：电子产品及配件；产销：电脑软硬件及零配件。合昌实业公司将涉事建筑转租给该企业。

4.东莞福是得装饰工程有限公司（以下简称："福是得公司"）。统一社会信用代码：9144190035198649XN，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，企业地址：东莞市常平镇朗贝村塘底路3号，法定代表人：唐达坤，成立日期：2015年8月14日，营业期限：长期，所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围：室内外装饰工程及设计；水电安装工程；园林景观工程；销售：建材。该企业承包了涉事建筑的改造工程。该企业无建筑装修装饰工程专业承包资质。

5.刘军，男，汉族，29岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是三泰公司的法定代表人。

6.房燕军，男，汉族，46岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是合昌实业公司的总经理。

7.袁鹤智，男，汉族，33岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，

身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是合昌物业公司的总经理（企业实际管理人、股东）。

8.房建军，男，汉族，46岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是合昌物业公司的电工，负责日常水电维修，公司安排的日常工作和线路安全巡查。

9.唐达坤，男，汉族，39岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，从事建筑行业，是福是得公司的总经理。

10.李寿年（伤者），男，汉族，54岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是涉事工程的施工人员。

11.李寿春，男，汉族，50岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是涉事工程的施工人员。

12.易权宗，男，汉族，60岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是涉事工程的施工人员。

13.涂伟（死者），男，汉族，38岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx，是涉事工程的施工人员。

（二）涉事建筑物情况

涉事建筑位于常平镇桥梓村桥梓路6号合昌科技产业园内（见图1），1991年建造，是一栋三层工业类砖混承重墙结构建筑（首

层及二层为砖砌结构、三层为砖混与框架结构的混合结构）。建筑物占地面积为 839.7 平方米，总建筑面积为 2519.31 平方米。事故发生前，该建筑为三层宿舍，其中一、三层处于闲置状态，第一层部分区域存放货物。

涉事建筑为历史遗留存量建筑，无房屋设计、施工、验收等资料。涉事建筑北面临近一栋 6 层砖混结构，相距约 3.83 米处；南面临近一栋 3 层砖混结构，与涉事建筑为相同建筑（二层有连廊相连），相距约 4.60 米；西面临近两栋 2 层砖混结构，相距 14.04 米和 12.53 米，其中相距 14.04 米的建筑物与坍塌建筑通过钢桥相连，坍塌建筑东面为空地（见图 2）。




图 1　涉事建筑所在位置




图 2　涉事建筑周边环境平面图

（三）涉事建筑物权属及使用情况

涉事建筑的业主为三泰公司，2010 年三泰公司买下涉事的工业园区，公司接手时已无房屋设计、施工、验收等资料。2019 年三泰公司与合昌实业公司签订租赁合同，合昌实业公司租赁整个园区，租期从 2020 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日，总建筑面积约 85640 平方米，合昌实业公司负责租赁物的日常管理和维护，以及租赁物本身及周边环境的安全。2020 年 5 月，合昌实业公司将包括涉事建筑在内的部分园区物业转租给合昌物业公司管理。

（四）事故现场图片



涉事建筑物立面图



涉事建筑物一层坍塌前使用情况



涉事建筑物施工前室内图（部分纵向墙有大开洞现象）







现场施工图




建筑坍塌过程录像截图




建筑物坍塌后现场图

## 二、事故发生经过及救援、善后情况

（一）事故发生经过

合昌物业公司计划将涉事建筑首层改造后作仓库使用，2021年4月28日合昌物业公司总经理袁鹤智联系福是得公司总经理唐达坤，商定由福是得公司承接此改造工程，工程内容包括在墙壁上开7个门洞、拆除14面纵横隔墙并清理现场产生的垃圾。4月29日，唐达坤带着杂工李寿年到现场告知改造方案，商定施工费用为清理地面费用300元/天，拆除墙体费用10元/平方米，由李寿年、李寿春、易权宗、涂伟等4人根据工作天数平分工钱。

4月29日下午，李寿年等人开始清理地面生活垃圾。4月30日上午，李寿年带领工人李寿春开始砸墙、在墙上开门洞和清理建筑垃圾。在砸墙过程中，李寿年发现现场的梁很小，担心墙体拆除后不安全，便发微信视频给唐达坤告知情况。随后唐达坤回复拆除墙体不影响安全，可继续施工。在施工过程中，合昌物业公司总经理袁鹤智口头交代电工房建军负责管理现场安全生产巡查和电路安全检测。4月30日下午，李寿年独自一人施工。施工期间，房建军到现场检查未发现安全隐患，口头提醒李寿年注意安全。房建军再次检查现场施工进度时，走廊两边的部分墙体已局部拆除。

5月1日上午，李寿年擅自带领工人李寿春、涂伟和易权宗到现场拆墙。上午下班时，靠近楼梯边的横墙拆得只剩余几面墙体，楼梯对面的纵墙基本拆完。下午14时30分左右，李寿年带领工人

涂伟继续拆墙施工。当时李寿年在拆进门最右边房间（和楼梯同排的房间）的墙，涂伟在楼梯口斜对面房间拆墙。下午15时左右，涂伟发现柱子存在隐患，通知李寿年过来。李寿年跑到楼梯口时，发现涂伟拆的那面墙的柱子上面有碎渣子掉落，便喊快跑。李寿年扔掉施工锤往外跑的过程中，受到房屋坍塌所产生气流的冲击，倒在了楼梯口附近，其身体被窗架压住。坍塌建筑附近企业的员工发现后，将李寿年及时救出，并送至东莞常安医院进行救治。涂伟当时位于存在隐患的柱子旁边，未能及时逃脱，被埋压于一楼与二楼楼梯转角处。

（二）救援及现场处置情况

**1.事故信息接报及响应情况**

2021年5月1日15时26分左右，常平镇消防救援大队接到东莞市消防救援支队指挥中心调度命令，位于东莞市常平镇桥梓村6号合昌科技园内一栋三层仓库发生坍塌，有人员被困。接到指令后，常平镇消防救援大队迅速出动6辆消防车和20名消防救援人赶赴现场处置救援。现场应急响应启动后，常平镇消防救援大队向市消防救援支队请求增援。市消防救援支队第一时间启动相关预案，并调派东坑、横沥、东城、塘厦、特勤、勤务站、滨海湾等7个消防救援队及支队全勤指挥部，共计70余名消防救援人员遂行出动前往事发地点增援。

常平镇公安分局110指挥中心、120急救中心接到事故通知后，

立即调度公安（交警）、辖区派出所民警、东莞市东部中心医院、常平镇常安医院于15时26分左右先后到达现场展开救援，对现场周围进行警戒封锁、交通管制、开辟救援运输通道、疏散临近住宅人员。

2021年5月1日15时30分左右，常平镇应急管理分局分别接到常平镇公安分局、110指挥中心和常平镇消防救援大队关于常平镇桥梓村合昌科技园内一栋三层仓库发生坍塌的通报；15时40分，常平镇应急管理分局局长张玉辉先后电话报告镇纪委书记叶桂平（当日值班领导），镇委副书记邓志辉，镇委副书记、镇长李中文。16时05分，常平镇应急管理分局向市应急管理局值班室报告关于常平镇桥梓村合昌科技园内一栋三层建筑发生坍塌的事故；18时20分，常平镇应急管理分局将书面报告上报市应急管理局邮箱和东莞应急值班值守系统。次日00时20分及16时50分，常平镇应急管理分局按程序对该起事故进行续报。

东莞市应急管理局、常平镇政府接到事故报告后立即启动应急响应，迅速组织应急、消防、公安、住建、医疗、城管等部门以及桥梓村委会赶赴现场开展救援及处置工作。市应急管理局局长张志强，市应急管理局二级调研员罗进生，市住房和城乡建设局副局长刘美雄，市住房和城乡建设局质安科副科长李东，镇委副书记、镇长李中文，镇委副书记邓志辉，镇纪委书记叶桂平，镇委委员周国柱，镇委委员王勇等领导先后到达现场，组织指挥应急救援处置。

镇政府按规定启动了安全生产事故应急预案，成立了现场指挥部，镇委副书记邓志辉担任现场指挥，下设综合协调、抢修疏散、风险监测、技术专家、医疗救治、信息发布、综合保障、安全警戒、善后处置等应急专项小组，按照相关应急救援处置要求，全面组织开展被困人员搜救和受伤人员救治工作。

**2.事故现场处置工作情况**

2021 年 5 月 1 日 15 时 30 分，消防救援人员抵达现场后了解到事故发生现场有 2 名施工人员正在施工，事发建筑物坍塌后，1 人在逃离过程中受伤并及时送往医院救治:另外 1 人因逃离不及时，被埋困于一楼与二楼楼梯转角处。消防救援人员首先用生命探测仪对倒塌建筑进行探测，确定被困人员位置，随后利用呼喊、音视频生命探测仪与被困人员进行沟通，了解到被困人员意识清醒、出血量不大、身体部分被埋压，仅有一只手可以活动。根据现场人员被困的情况，现场指挥部以“科学施救、救人第一”的原则，综合住建、消防、医疗、应急等相关部门及专家意见，为提高救援时效，决定分两组救援小组，分别从两个不同方向点同时开展救援。其中一组人员从被困人员侧上方对厚达 20 厘米的楼板进行破拆救援，破拆切割过程中保持与被困人员进行不间断沟通，确保人员处于清醒状态: 另一组人员从较远处的建筑缝隙处，由一名救援人员系上安全绳，深入倒塌建筑内部尝试开辟第二条救援通道，同时进一步确认内部人员所处位置及身体状况。

救援人员通过蛇眼生命探测仪确定被困人员具体位置，发现被困人员腰部臀部被横梁埋压，无法动弹，当即使用电钻将孔洞扩大，为避免二次坍塌，救援人员使用方木制作顶撑系统固定倒塌建筑，并利用混凝土切割机、电钻、撬棍等器材装备将作业面扩大，消防救援人员探身深入埋压狭小空间内部与被困者实时沟通。随后利用起重气垫、千斤顶将横梁顶起，同时迅速利用电钻在被困者上方开辟小空间，清理被困者周围碎石、砖头，使其可以动弹恢复腰部以下知觉。经过近 8 个小时的紧张救援，于当日 23 时 15 分左右将被困者解救出来，随后紧急送往东莞市东部中心医院救治。5 月 2 日 14 时 57 分，涂伟抢救无效死亡。

据统计，此次应急救援处置各单位共出动 70 名消防救援队员、6 名医护人员参加救援，派出 15 辆消防车、2 辆救护车，以及混凝土切割机、电钻、撬棍、起重气垫、千斤顶、照明设备、钢筋剪断器及生命探测仪等大量专业救援破拆工具参与救援。

此次救援处置及时，措施得当，未造成二次伤害。经评估，本次事故处置行动及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，合昌物业公司垫付了伤者所产生的医疗费用，并且积极与死者家属进行了沟通协商，全力做好安抚工作，目前事故善后工作正平稳有序进行。

## 三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡和1人受伤，相关人员情况如下：

1.李寿年（伤者），男，汉族，54岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx。根据东莞常安医院出具的《疾病诊断证明》证实：李寿年（伤者）的诊断为多发伤：（1）胸、腰、骶椎及骨盆多发性骨折；（2）右外踝开放伤并肌腱、神经、血管损伤；（3）左前臂皮肤软组织撕脱伤；（4）多发性肋骨骨折并气胸；（5）右肺挫伤；（6）左侧硬膜下少量出血；（7）创伤性蛛网膜下腔出血；（8）右侧腰大肌及右侧胸壁软组织挫裂伤；（9）全身多处皮肤挫裂；（10）头皮外伤后异物残留。

2. 涂伟（死者），男，汉族，1982年6月26日出生，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx，身份证住址：xxxxxxxxxxxxxxxx。根据东莞市东部中心医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实：涂伟（死者）的死亡原因为下身严重挤压伤，脑部大出血，多器官功能衰竭。

（二）直接经济损失

截止2021年5月26日，合昌物业公司已与死者家属签订了赔偿协议书，并支付善后补偿金195万元。涉事建筑估值约300万元。伤者李寿年在医院救治的医药费3万余元，后续治疗费用无法预估，其他经济损失暂无法统计。

## 四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组聘请专家对事故现场仔细勘查，进行了调查询问取证工作，收集和掌握了第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

### （一） 事故直接原因

1.涉事建筑物首层部分承重墙体被拆除导致坍塌。涉事建筑实际为砖混结构，由于原建筑物设计图纸缺失，施工方福是得公司装修改造前未对原建筑物的结构类型进行详细调查，误判涉事建筑为框架结构，拆除了涉事建筑首层半数的承重墙体（18 面横墙中已拆除其中的 9 面，8 面纵墙已拆除其中的 4 面），内部仅保留构造柱。而砖混结构中构造柱为后浇构件，并不承重受力。拆除承重墙体后的构造柱直接承受二层、三层的房屋荷载，其受力值超出其承载能力允许值，个别构造柱首先局部坍塌，随即其它被拆除承重墙体的构造柱产生连锁破坏反应，涉事建筑发生连续坍塌，其破坏形式为脆性竖向坍塌，这是导致事故发生的最主要原因。

2.墙体拆除人员的不安全行为。墙体拆除人员没有佩戴安全帽，未采取其他安全防护措施加重了伤害程度。

### （二）事故间接原因

1.施工方及施工人员安全知识不足、安全意识不强。施工方福是得公司无建筑工程专业资质，施工人员未经专门的安全教育培训，

缺乏建筑施工安全生产知识，误判涉事建筑的结构类型。对拆除墙体过程中出现的事故苗头未引起足够的重视，在存在风险的情况下进行拆除作业。

2.安全管理不到位。合昌物业公司在缺失原建筑物设计图纸及相关资料的情况下，施工前未委托具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，任由施工单位改变房屋的承重结构，未向相关部门进行报建手续。

（三）事故性质

经调查，事故调查组认定常平镇“5·1”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

**五、相关单位履职情况**

（一）住建局建筑安全管理工作履职情况

按照《东莞市房屋使用安全管理规定》（东莞市人民政府令第144号）规定，镇住建局制定了《常平镇房屋使用安全责任书》。责任书由镇政府与各村（居）委员会签订，明确了分工，落实了房屋安全使用属地管理职责，明确要求村委会定期全面检查辖区内房屋安全状态，及时向镇住建局报送违规加建、改建和改变房屋使用性质的行为。

2020年4月3日和9月13日，镇住建局组织全镇城建干部召开安全教育培训会，会上明确要求各村（社区）要落实属地责任，积极开展巡查，发现有违规建设行为要立即制止，并及时上报相关

部门。2020年9月14日，镇住建局委托的第三方专业鉴定公司广东科艺新泰建筑科技开发有限公司对该坍塌建筑物进行了检查，检查报告结论为主体结构安全，可满足正常使用要求。

根据《关于深刻吸取福建泉州欣佳快捷酒店“3·7”坍塌事故教训立即开展新冠肺炎疫情医学隔离观察点以及危旧建筑安全隐患排查的紧急通知》（东安办〔2020〕34号）的文件要求，镇住建局积极推动历史遗留违法建筑安全检查工作及农村房屋安全隐患排查整治工作，坚决防止坍塌事故发生。根据各村（居）委会排查上报数据，镇住建局共排查256栋危房，其中9间老旧危房已完成加固整治，46间老旧危房已拆除，剩余201间老旧危房内居住人员已全部撤离，并设置了危险警示警戒标志。

该涉事建筑的改造工程并未到镇住建局办理报建手续。

（二） 城管执法分局建筑安全管理工作履职情况

根据《东莞市违法用地、违法建设联合执法实施方案》（修订）（东府办〔2020〕43号）、《常平镇强化违法用地、违法建设治理工作方案》（常府办〔2018〕72号）要求，镇城管执法分局将全镇32个村（社区）分成五个片区，排查区域内的违法建筑，建立排查台账和清单；对发现的违法建设问题登记造册并及时上报，落实停水、停电、强制拆除等措施。据统计，2020年1月至2021年5月27日，城管执法分局共检查工地199个，其中检查在建工地138个，拆除新增违法建筑61个，约24064平方米。

2020年3月7日至9日，分别就横沥镇“3·6”违法建设安全事故教训、福建泉州欣佳快捷酒店“3·7”疫情医学隔离观察点事故坍塌事故教训，常平镇前后召开了3次会议，传达上级领导的工作批示。镇城管执法分局依据分片包村督导责任制，到各村进行督导，要求各村（社区）严格落实属地管理责任，加强日常巡查监督，及早发现、及早制止、及早处置，严控新增违建，并做好安全生产工作，及时发现和消除安全隐患。2020年6月5日，镇城管执法分局组织各村(社区)城管干部召开常平镇违建治理工作会议，督促各村（社区）迅速开展违法建设大排查，并做好违建安全防范和化解工作，及时采取必要措施消除安全风险。

5月1日当天，涉事坍塌建筑未发生搭建建筑物、构筑物、扩建、加层、改变建筑物外立面或在非承重外墙上开门、窗等纳管行为，桥梓村城管办也未向镇城管执法分局报告涉事建筑存有违法建设情况。

（三）桥梓村委会建筑安全管理工作履职情况

桥梓村由两委干部带队，组织安全员、网格巡查员、城管办工作人员成立5个网格巡查小组，对房屋及厂房定期巡查，发现相关违章搭建、改建等行为则立即叫停，要求施工单位完善相关报建手续；对于不配合工作的业主，则上报给镇相关部门寻求协助。涉事园区所在片区的房屋安全巡查工作由周均旺、周锐荣二人负责，其中周均旺为村党工委委员。

村委会工作人员反映，该建筑近位于工业园厂房建筑内部，拆除位置相对隐蔽，几个月内一直无人使用，日常巡查时也一直门锁紧闭。网格小组在2021年4月18日至21日开展巡查工作时，发现该园区内有数起违章搭建行为，立即让施工方停止作业。巡查期间，未发现涉事建筑有改建迹象。涉事建筑在4月29日施工后，并没有向桥梓村提出相关的报建手续。

## 六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，建议对常平镇“5·1”一般坍塌事故有关责任人及责任单位作出如下处理:

### （一） 建议移交司法机关处理的人员

1.唐达坤。福是得公司不具备建筑工程专业资质，唐达坤违规承接墙体拆除工程；唐达坤误判涉事建筑为框架结构，指挥工人拆除墙体；未及时发现并消除生产安全事故隐患，未正确履行安全管理职责，导致事故发生，造成1人死亡1人受伤的严重后果，唐达坤对该起事故的发生负有责任。建议将唐达坤移交司法机关处理。

2.李寿年。作为施工人员，李寿年在节假日期间擅自开工，未告知合昌物业公司和福是得公司；安全意识淡薄，对拆除承重墙体的危险性辨识不足，在出现事故苗头后不够重视，盲目施工，导致事故发生，造成1人死亡1人受伤的严重后果，李寿年对该起事故的发生负有责任。建议将李寿年移交司法机关处理。

3.袁鹤智。作为涉事工程发包单位负责人，袁鹤智未核实承包单位的专业资质，未组织有资质的设计单位进行房屋改造设计，未向住建部门办理报建手续;未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，导致事故的发生，造成1人死亡1人受伤的严重后果，袁鹤智对该起事故的发生负有责任。建议将袁鹤智移交司法机关处理。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.福是得公司作为涉事工程的承包单位，在不具备建筑工程专业资质的情况下，承接墙体拆除工程并进行拆除作业；误判涉事建筑为框架结构，未及时发现并消除生产安全事故隐患；对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其行政处罚。

2.合昌物业公司作为涉事工程的发包单位，将涉事建筑改造项目发包给不具备建筑工程专业资质的单位，且在建筑物设计图纸缺失的情况下，未对建筑物的结构类型进行调查和分析，未组织有资质的设计单位进行房屋改造设计，未向住建部门办理报建手续。对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其行政处罚。

3.合昌实业公司作为二手房东未与承租单位合昌物业公司签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，建议由应急管理部门依法对其行政处罚。

4.三泰公司作为一手房东未与承租单位合昌实业公司签订专

门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，建议由应急管理部门依法对其行政处罚。

（三）其他建议

1.周锐荣，男，1972年1月4日出生，广东东莞人，群众，常平镇桥梓村基建工程办公室工作人员，负责桥梓村内违章建筑、违章搭棚、危房安全、环境卫生、违法施工等日常巡查等工作，未能正确履行职责，未巡查发现涉事建筑违法改建的情况，工作失职。建议常平镇桥梓村委会根据用人规定对其作解聘处理。

2.桥梓村委会在房屋安全使用教育、日常巡查等方面工作力度不够，辖区内企业对改变原有建筑物结构及使用功能的施工项目不够重视，未及时到住建部门办理报建手续；存在日常巡查工作不细致、履职不到位的情况。建议镇安委会约谈桥梓村委会主要负责人，并将该村分管建筑使用安全工作的党委委员周均旺调离当前岗位。

3.镇住建局作为行业主管部门，要认真总结和吸取事故教训，分析建筑施工领域存在的突出问题，采取有力措施加以改进，进一步加强建筑施工安全生产工作。建议镇安委会约谈镇住建局相关负责人。

4.作为涉事工程的施工人员，涂伟安全意识淡薄，对现场危险辨识不足，在未佩戴安全帽，未采取其它防护措施的情况下，拆除涉事建筑首层的承重墙体，导致坍塌事故发生，涂伟对本次事故负

有责任。鉴于涂伟已在本次事故中死亡，建议不追究其相关行政责任。

事故涉及的其他法律责任，如是否构成民事侵权、视同工伤等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

## 七、事故防范和整改措施

### （一）加强防范工作

各村（社区）、相关部门要贯彻落实党中央、国务院、省、市关于生产安全事故防范工作的有关部署，进一步提高政治站位，充分认识当前安全生产工作的重要性、紧迫性和必要性，始终把“人民至上、生命至上”的安全发展理念贯穿安全隐患排查整治工作，不断强化安全红线意识，以最严格的标准、最严实的措施，全力以赴抓好当前安全防范各项工作。

### （二）整改措施

1.住建部门要进一步落实《关于深刻吸取福建泉州欣佳快捷酒店“3·7”坍塌事故教训立即开展新冠肺炎疫情医学隔离观察点以及危旧建筑安全隐患排查的紧急通知》（东安办〔2020〕34 号）的文件要求，认真总结和吸取事故教训，并分析建筑施工领域存在的突出问题，采取有力措施加以改进，加强建筑施工安全生产工作，重点排查建设年限长、建设标准低、失修失养，经鉴定的危房，并督促各村（社区）组织辖区内企业的安全生产管理人员及其他相关人员参加安全生产教育培训会，提高相关人员安全意识，督促其加

强安全管理，做好安全措施。

2.各村（社区）要切实加强辖区内既有建筑改（扩）建工程安全管理，按照《东莞市房屋使用安全管理规定》（第144号人民政府令）文件精神，开展日常网格化巡查，及时制止违法建设行为；要加强监督指导，对既有建筑改（扩）建工程是否委托有资质的设计、施工单位，是否违规拆除承重结构等行为进行管理；要强化宣传引导，普及房屋改（扩）建等装修常识。

3.合昌物业公司应落实生产安全事故隐患排查治理制度，对厂区范围内各项施工活动的安全生产工作统一协调、管理，定期进行检查，及时发现并消除事故隐患；建筑施工前应选择有资质的施工单位，并及时向住建部门办理报建手续。